

1500840-64.2022.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... HENRIQUE LEOCADIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso por quatro vezes no art. 157, "caput", em concurso material na forma do art. 69 (três primeiros roubos) e art. 71 (entre o terceiro e o quarto), todos do Código Penal, porque, nesta cidade e comarca de Jacareí, no dia 06 de setembro de 2021, por volta de 12h30min, na Cabine 114-Norte da Praça de Pedágio da Rodovia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500840-64.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500840-64.2022.8.26.0292 Controle: 2022/000738

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE LEOCADIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE LEOCADIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso por quatro vezes no art. 157, "caput", em concurso material na forma do art. 69 (três primeiros roubos) e art. 71 (entre o terceiro e o quarto), todos do Código Penal, porque, nesta cidade e comarca de Jacareí, no dia 06 de setembro de 2021, por volta de 12h30min, na Cabine 114-Norte da Praça de Pedágio da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 167, Chácara Reunidas Igarapés, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra A.C.S.P., a quantia de R\$ 488,00, da empresa CCR Nova Dutra Ltda; bem como, no dia 25 de outubro de 2021, por volta de 11h30min, na Cabine 114-Norte da Praça de Pedágio da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 167, Chácara Reunidas Igarapés, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra A.R.D., a quantia de R\$ 547,95, da empresa CCR Nova Dutra Ltda; também que, no dia 22 de março de 2022, por volta de 15h45min, na Cabine 114-Norte da Praça de Pedágio da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 167, Chácara Reunidas Igarapés, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra N.B.S., a quantia de R\$ 277,15, da empresa CCR Nova Dutra Ltda; e ainda, agindo em continuidade, no dia 30 de março de 2022, por volta de 12h00min, na Cabine 116-Sul da Praça de Pedágio da Rodovia Presidente Dutra (BR

116), km 167, Chácara Reunidas Igarapés, 64/67, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra A.C.S.P., a quantia de R\$ 282,00, da empresa CCR Nova Dutra Ltda. Segundo restou apurado, Fernando reside no bairro Chácara Reunidas Igarapés, nesta cidade, bem próximo à Praça de Pedágio localizada no Km 167 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e, diante dessa proximidade, praticou sucessivos roubos contra a concessionária CCR Nova Dutra.

Os roubos ocorriam sempre com o mesmo modus operandi. Fernando vinha de bicicleta e se aproximava da cabine – às vezes com uma das mãos sob a camiseta, a fim de simular que estava armado – e anunciava o roubo.

O primeiro roubo de que se tem notícia ocorreu no dia 06.09.2021, por volta de 12h30min, na Cabine 114-Norte (BO de pp. 45/46). Na ocasião, o denunciado usava máscara, bermuda preta, camiseta cinza e chinelos (fotografias de pp. 28/29). Abordou a colaboradora Ana Carolina Santos Pinto e lhe exigiu o dinheiro do caixa, tendo a vítima entregue a quantia de R\$ 488,00 em dinheiro.

O segundo roubo ocorreu no dia 25.10.2021, por volta de 11h30min, mais uma vez na Cabine 114-Norte (BO de pp. 43/44). Na ocasião ele trajava máscara branca, bermuda e blusa com capuz pretas (fotografia de pp. 30/31). Abordou a colaboradora Amanda Ramalho Duque e lhe exigiu o dinheiro do caixa, tendo a vítima entregue a quantia de R\$ 547,95 em dinheiro.

O terceiro roubo ocorreu no dia 22.03.2022, por volta de 15h45min, novamente na Cabine 114-Norte (BO de pp. 47/48). Na ocasião ele trajava máscara preta e camiseta branca. Abordou a colaboradora Natana Bruna da Silva e lhe exigiu o dinheiro do caixa, tendo a vítima entregue a quantia de R\$ 277,15 em dinheiro.

O último roubo de que se tem notícia ocorreu no dia 30.03.2022 (oito dias após o anterior), por volta de 12h00min, desta vez na Cabine 116-Sul (BO de pp. 04/05). Na ocasião ele trajava máscara preta, camiseta cinza e bermuda azul. Abordou mais uma vez a colaboradora Ana Carolina Santos Pinto e lhe exigiu o dinheiro do caixa, tendo a vítima entregue a quantia de R\$ 288,20 em dinheiro.

Nos quatro roubos, o denunciado fugiu do local logo após receber o dinheiro.

No curso da investigação, em cumprimento a mandado judicial de busca, houve a apreensão na residência de Fernando da mesma camiseta e bermuda utilizadas por ele no roubo do dia 30.03.2022 (pp. 10/17 e 86), além do que, o réu confessou a autoria a Autoridade Policial.

Foi decretada a prisão preventiva e Recebida a denúncia (fls. 98/100).

O acusado foi citado (fls. 197) e apresentou resposta à acusação (fls. 202).

Ausentes as premissas para absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 205/207).

Durante a instrução, foram colhidos as declarações das vítimas e os tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada peloS BO's (fls. 04/05, 43/44, 45/46, 47/48 e 49/50), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 07 e 60), pelas imagens da câmera de monitoramento (fls. 10/17), pelos relatórios de investigação (fls. 27/28 e 39/42), pelas imagens das roupas do réu (fls. 61/62), pelo relatório da Polícia Civil (fls. 84/90), pelo laudo das peças de roupas apreendidas (fls. 179/183), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu FERNANDO HENRIQUE LEOCÁRIA confessou as

imputações. Em juízo, confessou que cometeu apenas um roubo no mês de março deste ano. Disse que morava no bairro próximo e estava passando por dificuldades financeiras pois, em razão do uso de drogas perdeu o emprego. Disse que estava sob influência de drogas. Disse que apenas simulou estar armado. Disse que já foi processado por furto.

A vítima A.C.S.P. (ANA CAROLINA SANTOS PINTO), 06/09/2021 e em 30/03/2022, disse que é funcionária da empresa CCR Nova Dutra e foi vítima dos roubos ocorridos nas datas de 06/09/21 e 30/03/22. Disse que o réu se aproximou da janela, usando máscara, fazendo menção estar armado e exigiu que lhe entregasse o dinheiro do caixa. Disse que o réu dizia que iria lhe matar caso olhasse para ele.

A vítima A.R.D. (AMANDA RAMALHO DUQUE ) em 25/10/2021, disse que é arrecadadora na empresa CCR Nova Dutra. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando quando o assaltante chegou usando máscara e uma blusa preta de capuz, anunciando o assalto e exigindo que lhe entregasse o dinheiro ou " lhe daria um tiro na cara". Disse que o réu fez menção a estar armado.

A vítima N.B.S. (NATANA BRUNA DA SILVA em 22/03/2022, disse que é arrecadadora da empresa CCR Nova Dutra quando o assaltante se aproximou de bicicleta e anunciou o assalto. Disse que o agente fez um sinal como se estivesse armado. Disse que exigiu que lhe entregasse o dinheiro. Disse que em solo policial reconheceu a roupa usada pelo acusado e o seu rosto fotograficamente mas, em juízo não reconheceu com certeza o acusado. Disse que reconheceu o réu numero 1 com 85% de certeza. Disse que os policiais encontraram a roupa utilizada pelo acusado na residência. Disse que a roupa tinha uma faixa branca e pode identificar com certeza.

A testemunha WALQUIRIA JANIA RIBEIRO, disse que é líder de arrecadação da empresa CCR Nova Dutra. Disse que não presenciou os fatos pois, estava distante do local. Disse que no local há câmeras de segurança mas, não pode reconhecer o acusado pelas imagens. Disse que o réu praticava os delitos sozinho simulando estar armado.

Pois bem.

Explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva em face do delito praticado em 22 de março de 2022 e a improcedência quanto aos roubos praticados nas outras datas.

O réu confessou a autoria quanto ao roubo praticado no dia 22 de março de 2022, todavia, negou relação com os demais crimes.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

As vítimas não reconheceram o denunciado, todavia, foram reconhecidas as roupas que o réu utilizou durante a prática dos crimes, sublinhando que tais peças foram apreendidas na residência do réu. Outrossim, as imagens de segurança registraram o exato momento da ação delituenta, capturando imagens do denunciado.

As vítimas relataram que as ameaças consistiram em simular emprego de arma de fogo. Há de se salientar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP – AC – Rel. Luiz Ambra – RT 732/633). “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM –SP-AC-Rel. San Juan França –RT 717/412).

E é esse exatamente o caso dos autos.

As graves ameaças encetadas contra as vítimas consistente em simular emprego de arma de fogo afastam eventual desclassificação.

Frise-se que a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado a res furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que esta se evidencia com a grave ameaça suportada pela vítima.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ – “FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido”. (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 – 06/08/2015)

Dessa feita, dúvidas não pairam quanto à autoria do roubo praticado no dia 22 de março de 2022, patenteada pelos elementos de prova coligidos aos autos.

Quanto aos demais crimes, considerando que o réu não foi reconhecido e negou as imputações, bem como diante da ausência de outros elementos probatórios aptos a vincular o denunciado, de rigor a improcedência.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à insofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio “in dubio pro reo” e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136).

Evidenciada a prática de roubo simples, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu ostenta apontamentos criminais que lhe geram reincidência, o que será oportunamente ponderado. Considerando que não há elementos para avaliar as circunstâncias judiciais, fixo as penas-base no patamar mínimo:

04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, anoto que o réu é portador de tripla reincidência (vide certidões

de fls. 193, referentes aos autos 0064424-81.2012 e 0035414-47.2015; e de fls. 195, referente aos autos 0006591-95.2009), sublinhando que em duas delas a recidiva é específica. Diante da tripla agravante, majoro a reprimenda em 2/5 e fixo a pena intermediária em:

05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa

À minguia de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, observado o disposto artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais, sem olvidar a a grave ameaça, bem como em razão da reincidência, sem olvidar o caráter reclusivo da pena imposta.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não surtirá efeitos tendo em vista que a imposição do regime inicial decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR FERNANDO HENRIQUE LEOCADIO à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, em regime inicial fechado, quanto ao fato praticado em 22 de março de 2022; e ABSOLVE-LO das imputações que lhe foram feitas na denúncia quanto aos crimes de roubo praticados em 06 de setembro de 2021, em 25 de outubro de 2021 e em 30 de março de 2022, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial fechado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização, porque não houve provocação da parte interessada.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA